



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Roma, **Sezione Civile VIII**, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al numero **37410/2019** del ruolo generale

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Mario Vavalà, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti unita all'atto di citazione.

-ATTORE-

E

Controparte_1

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 26, presso lo studio degli Avv.ti Roberto Gaglione e Giuseppe Gaglione, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta.

-CONVENUTO

-ATTORE IN RICONVENZIONALE-

OGGETTO: accertamento della qualità di erede – restituzione beni ereditari – inefficacia atti di disposizione – risarcimento del danno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.05.2019, **Parte_1** conveniva in giudizio il cugino **Controparte_1**

Deduceva all'uopo **a)**- che in data 15.2.1972 decedeva in Roma **Persona_1**, nato a Poggio San Lorenzo il 13.03.1881, pro-prozio sia di parte attrice sia di parte convenuta; **b)**- che la relativa successione era regolata da testamento olografo datato 27.9.1969 e pubblicato con atto del Notaio **Per_2** di Roma in data 25.02.1972, Rep. n. 20.985 Atto n. 8.656; **c)**- che il pronipote del *de cuius*, **Persona_1** (omonimo del *de cuius*) ometteva di rendere noto il contenuto del menzionato testamento, sia ai fratelli germani **Parte_2**, **Causati CP_2** e **Controparte_3**, sia ai di lui nipoti, figli dei tre germani appena menzionati, tra i quali anche lui stesso attore, **Causati Pt_1** figlio di **Parte_2**; **d)**- che, per effetto di detta condotta omissiva, lui stesso e suo padre **Parte_2**, venivano a conoscenza del contenuto del testamento olografo del *de cuius* solo alla morte del padre del convenuto, **Persona_1** (omonimo del *de cuius*), quale avvenuta in data 20.3.2016; **e)**- che, dalla lettura della scheda testamentaria redatta dal *de cuius*, emergeva che lo stesso aveva inteso istituire quale suo unico erede universale il figlio nascituro primogenito di sesso maschile di uno dei suoi pronipoti nati dall'unione matrimoniale di **Persona_3**) e **CP_4**, ossia **Causati Per_1** (omonimo), **Causati Pt_2** e **Causati CP_2**; **f)**- che la descritta delazione ereditaria era vincolata all'avveramento, suo dire in capo al pronipote **Persona_1**, di specifiche ed inderogabili condizioni, e segnatamente: **1)**- che prima del matrimonio avesse conseguito almeno la licenza liceale e fosse in procinto di laurearsi; **2)**- che fosse fisicamente ed intellettualmente sano e che conducesse un vita perfettamente regolare ispirandosi all'onestà, alla correttezza e alla tendenza altruistica dei suoi antenati; **g)**- che, inoltre, il *de cuius* assegnava al pronipote **Persona_1** l'usufrutto vita natural durante sull'intero patrimonio ereditario affinché, in attesa del verificarsi delle singole condizioni, gestisse il patrimonio caduto in successione; **h)**- che, dunque, in ragione del mancato avveramento, in capo al pronipote usufruttuario **Persona_1**, dante causa dell'odierno convenuto, delle condizioni riportate nella scheda testamentaria, il convenuto medesimo **Controparte_1** non avrebbe potuto e dovuto acquisire la proprietà del patrimonio ereditario; **i)**- che, invece, in ragione della sussistenza dei sopra menzionati requisiti in capo all'altro pronipote del *de cuius*, **Parte_2**, gemello eterozigote del nominato usufruttuario **Persona_1**, la proprietà dei beni facenti parte dell'asse ereditario doveva essere riconosciuta in via esclusiva a lui attore, essendo egli figlio primogenito dello stesso **Parte_2**; **l)**- che il nominato usufruttuario **Persona_1**, padre e dante causa dell'odierno convenuto, a sua volta deceduto in data 20.3.2016, aveva, in vita, posto in essere atti di

disposizione dei beni immobili appartenenti al patrimonio ereditario; **m)**- che, successivamente, in data 18.11.2016, lui stesso attore aveva presentato, presso l' [...]

Organizzazione_1 , domande di voltura, a suo nome, per successione testamentaria, di tutti gli immobili presenti nel territorio del comune di Poggio San Lorenzo (RI).

E concludeva pertanto chiedendo **i)**- che, previo accertamento della sussistenza, in capo al di lui padre

Parte_2 , dei requisiti soggettivi dettati dal testatore, venisse dichiarato unico erede del defunto Persona_1 (13.3.1881 – 15.02.1972); **ii)**- che il convenuto Controparte_1 venisse

quindi condannato al rilascio dei beni ereditari; **iii)**- che venisse dichiarata l'inefficacia degli atti di disposizione aventi ad oggetto beni ereditari, quali compiuti dallo stesso convenuto e dal di lui padre;

iii)- che venisse altresì -ordinato all' Organizzazione_1 di Org_ e in subordine all' [...]

Organizzazione_1 di Roma, l'annullamento della voltura catastale e trascrizione avvenuta su impulso di esso convenuto, - accertato che quest'ultimo ed il suo dante causa avevano operato illegittimi mutamenti di destinazione e frazionamenti sui beni ereditari; **iv)**- che il convenuto stesso venisse condannato alla eliminazione degli abusi compiuti nonché al risarcimento dei danni ed al pagamento di indennità per l'occupazione dei beni ereditari ed alla consegna della documentazione relativa al titolo nobiliare di barone di Capo Farfa, di cui era insignito, per diritto ereditario di primogenitura il nonno Controparte_1 con vittoria di spese, da distrarsi.

Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto Controparte_1 il quale assumeva che, diversamente da quanto *ex adverso* prospettato, le condizioni, al cui avveramento la delazione ereditaria era subordinata, dovessero essere riferite al figlio primogenito di sesso maschile del pronipote Persona_1 , e che, in virtù del meccanismo di sostituzione previsto dallo stesso testatore, soltanto ove esse non si fossero avverate in capo a quest'ultimo, allora sarebbero stati chiamati alla successione i figli degli altri pronipoti Pt_2 e CP_2 , secondo l'ordine di preferenza stabilito; e concludeva pertanto chiedendo che, previo accertamento della propria qualità di erede del defunto Persona_1 , i)- venissero respinte tutte le avverse domande, ii)- fosse emanato ordine, nei confronti dell' Organizzazione_1 di Org_ e in subordine dell' [...]

Organizzazione_1 di Roma, di annullamento delle volture catastali e delle trascrizioni avvenuta su impulso dell'attore nonché, ed, in via riconvenzionale, ii)- l'attore venisse condannato al risarcimento dei danni causati dal comportamento ostile e denigratorio tenuto nei confronti suoi, di sua madre e di suo fratello in ragione della complessiva somma di € 100.000,00; con vittoria di spese.

Con ordinanza emessa in esito all'udienza del 3.11.2021, quale fissata in modalità scritta, si rilevava che alla precedente udienza del 21.10.2021 *“nessuno essendo comparso, il giudizio veniva ex art. 309 c.p.c. rinviato all'odierna udienza [del 3.11.2021], in modalità scritta; che, dagli atti del*

fascicolo telematico, non risulta che, per l'odierna udienza, alcuna delle parti abbia tempestivamente (entro cinque giorni prima dell'udienza) depositato rituali note scritte; che nessuna delle parti ha, anteriormente allo spirare del termine di legge, chiesto alcuna proroga del termine stesso; mentre, successivamente, in data 2.11.2021, la parte convenuta ha (tardivamente) comunque depositato note scritte, chiedendo rinvio per trattative”; e che si prospettava pertanto “un’ulteriore mancata comparizione, essendo noto che, nelle udienze a trattazione scritta, il mancato deposito di rituali note scritte contenenti istanze e conclusioni, equivale, per legge, a mancata comparizione”; per cui il procedimento veniva rinviato, per consentire alle parti di dedurre in ordine alla rilevata situazione processuale. Mentre, con successiva ordinanza 10.7.2022, diversamente si concludeva che non sussistessero le condizioni per dichiarare estinto il giudizio ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.; osservandosi che “ai sensi dell’art. 221, IV co, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, a mente del quale “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile”, l’effetto della mancata comparizione è testualmente collegato al solo mancato deposito delle note scritte, senza alcun riferimento al termine - quale non dichiarato dalla legge perentorio - di cinque giorni prima dell’udienza (v. art. cit. co cit, ultimo periodo), e non già al deposito delle note stesse, come nella specie, semplicemente tardivo, ossia eseguito oltre la scadenza del detto termine, ma prima del giorno dell’udienza, ciò che è d'altronde coerente colla struttura dell’udienza in modalità scritta, nella quale l’udienza si tiene pur sempre il giorno in cui essa è fissata, e le note scritte costituiscono solo la specifica modalità di partecipazione delle parti alla stessa; con la conseguenza che, sino all’infruttuoso spirare del giorno dell’udienza ovvero, sino all’adozione, quel medesimo giorno, del provvedimento dichiarativo dell’intervenuta estinzione del giudizio, ciascuna delle parti può ancora utilmente depositare le previste note scritte, così quantomeno sottraendosi alla sanzione dell’estinzione; dovendo, peraltro, in questo ultimo caso, il giudice adottare, ove del caso, gli opportuni provvedimenti volti ad assicurare, in concreto, il diritto di difesa della parte che siffatte note non abbia affatto depositato.”.

Nel successivo corso del giudizio, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, VI co, c.p.c., le parti, di comune accordo, depositavano ulteriore documentazione attinente al rapporto di parentela con il *de cuius* ed alla concreta consistenza del patrimonio ereditario, congiuntamente chiedendo che la stessa venisse definitivamente acquisita agli atti del processo (v. verbale ud. 17.11.2022).

Con ordinanza del 12.3.2023, venivano respinte le istanze istruttorie, quali formulate da entrambe le parti.

All'udienza del 23.9.2023, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I]- Dell'apertura della successione

Innanzitutto, devesi, a norma dell'art. 456 c.c., dichiarare l'apertura della successione di *Per_1* [...] nato a Poggio San Lorenzo (RI) il 13.3.1881 e deceduto a Roma in data 15.2.1972 (v. certificato di morte, in fascicolo di parte convenuta).

II]- Della domanda di accertamento della propria qualità di erede del defunto *Persona_1* (13.3.1881 – 15.2.1972), quale proposta dall'attore *Parte_1*

La domanda in esame non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

1)- Con testamento olografo datato 27.9.1969, pubblicato il 25.2.1972, il defunto *Persona_1*, disponeva quanto segue: *“Le mie ultime volontà. Dopo la straziante fine del mio povero e tanto amato nipote *Per_3*, non potendo resistere alla preoccupazione che le mie modeste realizzazioni possano andare smembrate e dispersi perfino i preziosi ricordi della mia antica famiglia, mi accingo con le lacrime agli occhi a rivedere e tracciare le mie nuove ultime volontà. Mentre le mie precedenti disposizioni olografe rimangono col presente scritto giuridicamente annullate, desidero che la mia piccola proprietà – sia mobiliare che immobiliare – esistente nel territorio del mio comune di origine al momento della mia morte, passi totalmente al figlio nascituro primogenito, di sesso maschile, che verrà alla luce dall'unione matrimoniale del mio pronipote *Persona_1* fu *CP_1* e di *CP_4* [...] , nato in Roma il 21 gennaio 1944, e della donna che egli sceglierà per sua legittima moglie; sempreché questi, prima del matrimonio abbia conseguito almeno la licenza liceale e sia in procinto di laurearsi; sia fisicamente e intellettualmente sano e conduca una vita perfettamente regolare*

inspirandosi all'onestà, alla correttezza e alla tendenza altruistica dei suoi antenati. Comunque vadano le cose, al suddetto pronipote Per_1 resterà assegnato l'usufrutto sull'intero patrimonio vita natural durante, mentre la proprietà, in mancanza dei requisiti anzidetti per i figli di Per_1, passerà cronologicamente ai figli di Pt_2 o, in ultimo, a quelli di CP_2, sempre uniformandosi alle stesse clausole di cui sopra. Chiudo raccomandando vivamente ai pronipoti, che, attraverso i rispettivi figli potranno concorrere all'eredità, di voler bene e aver cura della madre come Lei ha fatto per il suo povero marito; alla medesima vedova Per_1 deve essere conservato in questa casa, vita natural durante, l'uso della camera da letto già da Lei stessa, occupata col povero Per_3; infine, entro i limiti del possibile, desidero che venga sempre data ai parenti e specialmente a quelli che portano dalla nascita il mio stesso cognome la più ampia e affettuosa ospitalità familiare. Dalla mia antica casa paterna di Parte_3, 27 settembre 1969. Lorenzo Causati.” (v. testamento cit., in fascicolo di parte attrice, all. 3).

Dal tenore dell'atto appena riportato, emerge dunque che il testatore, al di là di alcune imprecisioni terminologiche per cui la parola proprietà viene utilizzata nel significato di nuda proprietà, abbia istituito due eredi, nelle persone i)- del pronipote Persona_1 (21.01.1944 – 20.03.2016), al quale attribuisce, in ogni caso, l'usufrutto sull'intero patrimonio ereditario (“Comunque vadano le cose, al suddetto pronipote Per_1 resterà assegnato l'usufrutto sull'intero patrimonio vita natural durante”), e ii)- del figlio nascituro primogenito, di sesso maschile, dello stesso pronipote Per_1 [...] al quale attribuisce la nuda proprietà del patrimonio, subordinando, in questo caso, il lascito a determinate condizioni (“desidero che la mia piccola proprietà – sia mobiliare che immobiliare – esistente nel territorio del mio comune di origine al momento della mia morte, passi totalmente al figlio nascituro primogenito, di sesso maschile, che verrà alla luce dall'unione matrimoniale del mio pronipote Persona_1 fu CP_1 e di CP_4, nato in Roma il 21 gennaio 1944, e della donna che egli sceglierà per sua legittima moglie; sempreché questi, prima del matrimonio abbia conseguito almeno la licenza liceale e sia in procinto di laurearsi; sia fisicamente e intellettualmente sano e conduca una vita perfettamente regolare ispirandosi all'onestà, alla correttezza e alla tendenza altruistica dei suoi antenati.”) e prevedendo, per l'eventualità del relativo mancato avveramento, un sistema di sostituzioni, in base al quale l'eredità sarebbe stata diversamente devoluta dapprima al figlio del pronipote Parte_2 ossia l'odierno attore Parte_1 ovvero, successivamente, al figlio nascituro primogenito maschio dell'altro pronipote Persona_4 (“mentre la proprietà, in mancanza dei requisiti anzidetti per i figli di Per_1, passerà cronologicamente ai figli di Pt_2 o, in ultimo, a quelli di CP_2, sempre uniformandosi alle stesse clausole di cui sopra”). E ciò con disposizione perfettamente valida, essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità “L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare

se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis expansiva" della proprietà." (Così Cass. Civ. n. 25698/18; conf. Cass. Civ. n. 4435).

2)- Contrariamente a quanto dedotto dall'attore, il quale sostiene che le condizioni soggettive al quale è subordinato il lascito della nuda proprietà del patrimonio ereditario, debbano essere riferite alla persona dello stesso omonimo pronipote del defunto, **Persona_1** (21.01.1944 – 20.03.2016) – padre del convenuto – ed afferma che esse, in capo quest'ultimo, non si siano realizzate, per cui lui stesso attore sarebbe, quale figlio dell'altro pronipote del *de cuius*, **Parte_2**, chiamato, per primo, in sostituzione del convenuto, deve ritenersi, secondo interpretazione logico-sistematica, della scheda testamentaria in esame, che le condizioni stesse siano da riferirsi alla persona del nascituro primogenito maschio di esso **Persona_1**, destinatario del lascito, rispetto al quale la realizzazione delle condizioni in discussione è documentata e non contestata (v. *infra*, sub 3). Ed invero, se, nel primo periodo contenente le disposizioni in esame (*"desidero che la mia piccola proprietà... passi totalmente al figlio nascituro primogenito, di sesso maschile, che verrà alla luce dall'unione matrimoniale del mio pronipote **Persona_5** nato in Roma il 21 gennaio 1944, e della donna che egli sceglierà per sua legittima moglie; sempreché questi, prima del matrimonio abbia conseguito almeno la licenza liceale e sia in procinto di laurearsi; sia fisicamente e intellettualmente sano e conduca una vita perfettamente regolare ispirandosi all'onestà, alla correttezza e alla tendenza altruistica dei suoi antenati."*), il pronome "questi", che ha la funzione di indicare la persona alla quale le stabilite condizioni del lascito si riferiscono, può, nel quadro di un uso impreciso della sintassi della lingua italiana, essere riferito, sia al figlio nascituro primogenito maschio del pronipote **Per_1** sia al nascituro stesso, tuttavia, nel periodo immediatamente successivo (*"Comunque vadano le cose, al suddetto pronipote **Per_1** resterà assegnato l'usufrutto sull'intero patrimonio vita natural durante, mentre la proprietà, in mancanza dei requisiti anzidetti per i figli di **Per_1**, passerà cronologicamente ai figli di **Pt_2** o, in ultimo, a quelli di **CP_2**, sempre uniformandosi alle stesse clausole di cui sopra."*), risulta, in modo chiaro ed inequivocabile, che le condizioni di cui si tratta si riferiscono al figlio del pronipote **Per_1** e non già a quest'ultimo,

tant'è che le sostituzioni, relative al lascito in esame, sono testualmente previste per il caso in cui i requisiti stabiliti non sussistano in capo ai figli di *Per_1* e che esse sono coerentemente ribadite, con riferimento ai figli dei pronipoti *Pt_2* e *CP_2*, quando si stabilisce la loro istituzione in sostituzione dei primi.

3)- Ciò detto, deve concludersi che l'erede dal *de cuius* istituito con l'attribuzione della nuda proprietà del patrimonio ereditario deve essere, in base al descritto testamento, individuato nella persona dell'odierno convenuto, *Controparte_1* primogenito maschio (la circostanza è documentata, e non contestata) del defunto pronipote del *de cuius* medesimo *Persona_1* (21.01.1944 – 20.03.2016), rispetto al quale, come detto, l'avveramento delle condizioni soggettive del lascito, per cui, come detto, l'istituito erede avrebbe dovuto i)- prima del matrimonio, aver conseguito almeno la licenza liceale ed essere in procinto di laurearsi; ii)- essere fisicamente ed intellettualmente sano e condurre una vita perfettamente regolare ispirandosi all'onestà, alla correttezza e alla tendenza altruistica dei suoi antenati, è documentato (v. doc. nn. 10,11 e 12, in fascicolo di parte convenuta), e non è mai stato dall'attore contestato.

III]- Delle consequenziali domande attoree di restituzione dei beni appartenenti all'asse ereditario, di declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione dei beni ereditari asseritamente compiuti dal convenuto e dal di lui padre, di annullamento delle vulture catastali e trascrizioni eseguite ad iniziativa del convenuto, di accertamento della realizzazione, da parte di quest'ultimo e del di lui padre, di illegittimi mutamenti di destinazione e frazionamenti dei beni ereditari, di condanna del convenuto stesso alla eliminazione degli abusi compiuti, al risarcimento dei danni, al pagamento di indennità per l'occupazione dei beni ereditari e alla consegna della documentazione relativa al titolo nobiliare di barone di Capo Farfa

La reiezione della domanda di accertamento della qualità di erede del defunto *Persona_1* (13.3.1881 – 15.2.1972) ed il conseguente accertamento della qualità di erede, per attribuzione della nuda proprietà del patrimonio ereditario, in capo all'odierno convenuto *Controparte_1* implicano di necessità la reiezione delle domande in esame, quali dall'attore *Parte_1* proposte nei confronti dello stesso convenuto *Controparte_1*

**IV]- Della domanda volta ad ottenere l’emanazione di ordine, nei confronti dell’ *Org_1*
[...] di *Org_1* e in subordine dell’ *Organizzazione_1* di Roma, di annullamento
delle volture catastali e delle trascrizioni avvenuta su impulso dell’attore, quale proposta dal
convenuto**

La domanda in esame deve essere dichiarata inammissibile poiché, a tacer d’altro, essa concerne atti che esorbitano dal novero di quelli la cui cancellazione deve, a norma dell’art. 2668 c.c., essere ordinata dal giudice; mentre, al di là della citata disposizione, non è dato al giudice il potere di pronunciare provvedimenti nei confronti di soggetti estranei al giudizio.

V]- Della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quale, in via riconvenzionale, dalla parte convenuta proposta nei confronti dell’attore

La domanda in esame, come dal convenuto proposta con riferimento ai danni subiti in conseguenza della condotta dal comportamento ostile e denigratorio tenuto nei confronti suoi, di sua madre e di suo fratello non può essere accolta atteso che i)- per un verso, non risultano con esattezza indicate le specifiche condotte processuali, che esorbitando dalle esigenze difensive, risultino gratuitamente offensive, né quelle che, abbiano altrimenti leso l’onore, il decoro del convenuto e della sua famiglia; mentre ii)- per altro verso, non risultano affatto provate, neppure per via indiziaria, le conseguenze pregiudizievoli afferenti l’immagine e la serenità psicologica del convenuto medesimo, quali, peraltro, solo genericamente denunciate.

VI]- Del regolamento delle spese processuali

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-dichiara l’apertura della successione di *Persona_1*, nato a Poggio San Lorenzo (RI) il 13.3.1881 e deceduto a Roma in data 15.2.1972;

-respinge la domanda di accertamento della propria qualità erede di esso defunto **Causati**
Per_1 quale da *Parte_1* proposta nei confronti di *Controparte_1* e, per l’effetto,

-dichiara che esso convenuto *Controparte_1* è erede testamentario dello stesso defunto *Persona_1*, come istituito con l'attribuzione della nuda proprietà dell'intero patrimonio ereditario;

-respinge le consequenziali domande attoree di restituzione dei beni appartenenti all'asse ereditario, di declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione dei beni ereditari asseritamente compiuti dal convenuto e dal di lui padre, di annullamento delle volture catastali e trascrizioni eseguite ad iniziativa del convenuto, di accertamento della realizzazione, da parte di quest'ultimo e del di lui padre, di illegittimi mutamenti di destinazione e frazionamenti dei beni ereditari, di condanna del convenuto stesso alla eliminazione degli abusi compiuti, al risarcimento dei danni, al pagamento di indennità per l'occupazione dei beni ereditari e alla consegna della documentazione relativa al titolo nobiliare di barone di Capo Farfa;

-dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere l'emanazione di ordine, nei confronti dell' *Organizzazione_1* di *Org_* e in subordine dell' *Organizzazione_1* di Roma, di annullamento delle volture catastali e delle trascrizioni avvenuta su impulso dell'attore, quale proposta dal convenuto *Controparte_1*

-respinge la domanda di risarcimento dei danni, quale, in via riconvenzionale, da esso convenuto *Controparte_1* proposta nei confronti dell'attore *Parte_1*

-condanna l'attore *Parte_1* al rimborso, in favore del convenuto **Causati** *CP_1* delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € **10.000,00**, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;

Così deciso in Roma, lì 7 aprile 2024

Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo